

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 133

INFORME POSITIVO

10 de septiembre de 2026

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO SEP10'26AM10:26 *gmcr*

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y análisis, somete a este Alto Cuerpo, para su consideración, el Proyecto de la Cámara 133, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El Proyecto de la Cámara 133 (en adelante, P. de la C. 133) tiene como propósito crear la "Ley de Planes de Pagos Justos Para Garantizar la Continuidad de Servicios Esenciales"; a los fines de garantizar la continuidad de los servicios esenciales de agua potable y energía eléctrica; disponer que los acuerdos de pagos por deudas de los ciudadanos deben ajustarse a criterios de capacidad de pago; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

RESUMEN DE LA MEDIDA

Según surge de la Exposición de Motivos, la medida parte del reconocimiento de que el acceso continuo a servicios esenciales como el agua potable y la energía eléctrica constituye un elemento indispensable para salvaguardar la salud, seguridad y bienestar de la población. En ese sentido, se plantea la necesidad de promover mecanismos que permitan a las familias mantener dichos servicios aun cuando atravesasen dificultades económicas que limiten su capacidad para cumplir con el pago inmediato de las deudas acumuladas por concepto de estos servicios.

El ordenamiento vigente reconoce la facultad de las entidades proveedoras de servicios esenciales de establecer acuerdos o planes de pago para atender deudas pendientes de sus abonados. No obstante, dichos mecanismos se rigen

principalmente por las normas operacionales y reglamentarias adoptadas por cada proveedor de servicio, lo que en ocasiones puede conllevar la imposición de condiciones iniciales que resulten onerosas para determinados sectores de la población, particularmente cuando se requiere el pago de un porcentaje significativo de la deuda como requisito para formalizar un acuerdo.

A la luz de lo anterior, la medida propone establecer mediante legislación un marco uniforme que regule los acuerdos de pago aplicables a deudas por servicios de agua potable y energía eléctrica para clientes residenciales. Específicamente, dispone la creación de un "Plan de Pago Justo" que tome en consideración la capacidad económica de la unidad familiar, fijando parámetros para el pago inicial y las mensualidades en proporción al ingreso familiar declarado. Asimismo, la propuesta establece disposiciones relacionadas con la evidencia de ingresos que podrá requerirse para determinar la capacidad de pago del abonado, así como un mecanismo de revisión administrativa ante el proveedor de servicios o el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) cuando el abonado entienda que el plan concedido no cumple con lo dispuesto en la legislación propuesta.

De esta forma, la medida persigue promover la continuidad de los servicios esenciales, incentivar el cumplimiento con las obligaciones de pago y establecer criterios uniformes que permitan atender las deudas acumuladas sin colocar a las familias en una situación económica insostenible.



MENOSCABO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Por la naturaleza de la medida, conviene estudiar la doctrina prevaleciente en torno al menoscabo de obligaciones contractuales. El Artículo II, Sección 7, de la Constitución de Puerto Rico prohíbe el menoscabo de las obligaciones contractuales. "Esta cláusula limita el poder del Estado para interferir tanto con la contratación privada como la suya propia".¹ El propósito de esta cláusula es asegurar la estabilidad de las obligaciones contractuales.² "Sin embargo, esa protección no es absoluta. Ello se debe a que esa garantía constitucional 'debe ser armonizada con el poder de reglamentación del Estado en beneficio del interés público'. Por eso, en reiteradas ocasiones se ha expresado 'que no todo menoscabo de una obligación contractual es inconstitucional'".³ En el análisis al amparo de esta cláusula, en materia de contratos privados, el primer paso consiste en determinar si existe una relación contractual y si su modificación representa un menoscabo sustancial o severo.⁴ "Si se determina que existe un menoscabo severo, es necesario evaluar 'si la interferencia gubernamental responde a un interés legítimo y si está racionalmente

¹ Bayrón Toro v. Serra, 119 DPR 605, 620 (1987).

² AMPR et. als. v. Sist. Retiro Maestros V, 190 DPR 854, 868 (2014).

³ *Id.*

⁴ *Id.*

relacionada con la consecución de dicho objetivo".⁵ "Se trata de un escrutinio de razonabilidad en el que se toma en cuenta cuán sustancial es el interés público promovido y la extensión del menoscabo contractual".⁶ Cuando se menoscaba una obligación del Estado, se aplica un escrutinio más cuidadoso, por lo que, el menoscabo contractual, además de ser razonable, debe ser necesario para adelantar un propósito gubernamental importante.⁷ La Asamblea Legislativa, si bien tiene amplios poderes para aprobar medidas razonables con el propósito de salvaguardar los intereses fundamentales del pueblo y promover el bien común, no puede ejercerlos ilimitadamente.⁸

Al ejercer esa facultad, no puede hacerlo de manera arbitraria o irrazonable.⁹ "Al considerar la validez de estatutos bajo la cláusula de menoscabo el criterio aplicable es el de razonabilidad. La función del tribunal consiste en establecer un balance razonable entre el interés social de promover el bien común y el interés, también social, de proteger las transacciones contractuales contra la aplicación arbitraria e irrazonable de las leyes".¹⁰ "La razonabilidad del estatuto se determina tomando en consideración principalmente la sustancialidad del interés público promovido por el mismo y la dimensión del menoscabo ocasionado por su aplicación retroactiva. Mientras más grave sea el mal social que el estatuto intenta remediar más grande es el interés público envuelto, y, por tanto, mayor justificación para su aplicación retroactiva".¹¹

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 133 solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades: Departamento de Justicia, LUMA, Oficina de Gerencia de Presupuesto, de igual forma se recibieron por parte de la Cámara de Representantes de las siguientes: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica, Departamentos de Asuntos del Consumidor, Negociado de Energía de Puerto Rico, Oficina de Administración de Tribunales, Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, y Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.

A pesar de reiteradas solicitudes, las siguientes entidades no comparecieron ante la Comisión: Departamento de Justicia y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

⁵ *Id.*

⁶ *Id.*

⁷ Bayrón Toro v. Serra, *supra*.

⁸ Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 378, 394 (1973).

⁹ *Id.*

¹⁰ *Id.* en la pág. 395.

¹¹ *Id.*

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) expuso que actualmente cuenta con mecanismos reglamentarios para atender a clientes con deudas, mediante la concesión de planes de pago razonables y flexibles conforme a la capacidad económica de cada abonado, por lo que sostiene que la práctica vigente ya atiende la situación que el proyecto pretende resolver.

De igual forma, la AAA expresa su oposición a las disposiciones que crean nuevas causas de acción judicial contra los proveedores de servicios, al entender que permitir interdictos y reclamaciones de daños resultaría innecesario y podría aumentar la litigación en los tribunales. Asimismo, manifiesta su desacuerdo con el Artículo 2 de la medida, que limita los planes de pago a un abono inicial máximo de diez por ciento (10%) de la deuda y a una mensualidad que no exceda los cien dólares (\$100), advirtiendo que dicha limitación podría afectar negativamente los ingresos de la Autoridad y su capacidad para ofrecer los servicios que provee.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR



El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) califica como loables los esfuerzos legislativos dirigidos a preservar y ampliar las protecciones a los consumidores y a las familias puertorriqueñas. Asimismo, recomendó que, para un análisis más abarcador de la medida, se consultara a la Autoridad de Energía Eléctrica y al Negociado de Energía de Puerto Rico, entidades con pericia en la materia.

La Comisión hace constar que dichas entidades fueron consultadas durante el proceso de evaluación de la medida y agradece los comentarios sometidos por el DACO, los cuales se incorporan como parte del análisis de este informe.

NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) reconoce la importancia de la medida y coincide con el planteamiento de la exposición de motivos en cuanto a la necesidad de garantizar que las familias puertorriqueñas mantengan acceso continuo a servicios esenciales como el agua potable y la energía eléctrica. Asimismo, menciona que en algunos casos los planes de pago requieren abonos iniciales elevados, lo que puede representar una carga económica significativa para muchas familias.

Del mismo modo se hace referencia a la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada, la cual establece requisitos procesales antes de la suspensión de

servicios esenciales y contempla la posibilidad de conceder planes de pago basados en la capacidad económica del abonado.

Finalmente, el NEPR expresa que comparte la intención de la medida al reconocer el carácter esencial del servicio eléctrico. No obstante, recomienda evaluar el impacto fiscal de la propuesta y precisar su alcance, particularmente en cuanto a si aplicaría únicamente a clientes residenciales o también a clientes comerciales, además de considerar mecanismos de pago vinculados a los niveles de ingreso de los abonados.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) advierte que, desde el punto de vista presupuestario, el impacto económico de la medida resulta incierto y no puede precisarse sin información adicional sobre los proveedores de servicios y su situación financiera.



Asimismo, la OPAL explica que la medida propone establecer que, para iniciar un acuerdo de pago, el deudor pagará un máximo de diez por ciento de la deuda; que la mensualidad para amortizarla no excederá de cien dólares; y que no se cobrarán intereses en deudas menores de diez mil dólares. De igual forma, señala que el proyecto contempla la imposición de multas de hasta diez mil dólares a los directivos de proveedores que incumplan con la ley, además de permitir la presentación de interdictos y reclamaciones civiles con penalidades equivalentes al doble de los daños.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES

La Administración de Tribunales de tiene por norma general abstenerse sobre asuntos de política pública gubernamental de competencia de los otros poderes de gobierno.

AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal expreso que, para poder tener un marco más abarcador, es medular tener la opinión de las agencias con peritaje en asuntos fiscales. La AAFAF indica que les dará total deferencia a estas entidades.

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La Autoridad de Energía Eléctrica reconoce el propósito del Proyecto; no obstante, recomiendan que los comentarios con relación al mismo sean por parte de

LUMA reconociendo que estos entraron el día 1 de junio de 2021 y asumieron la responsabilidad establecida en el acuerdo de Operación y Mantenimiento.

LUMA

LUMA expreso su oposición al P. de la C. 133, toda vez que la medida tendría el efecto de desfinanciar los componentes esenciales del sistema eléctrico, afectar la suficiencia de ingresos que sostiene su operación y mantenimiento, y contradecir los objetivos fiscales establecidos en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo el Título III de PROMESA. Estos añaden que la energía eléctrica no constituye un instrumento crediticio, sino el mecanismo mediante el cual se recupera el costo real del servicio y se financian las funciones esenciales del sistema eléctrico.

En cuanto a los planes de pago que ofrece LUMA a sus clientes que tienen atrasos en sus cuentas. Estos planes de pagos se diseñan tomando en cuenta la capacidad de pago del cliente. Es decir, tanto la cuantía del pago inicial como las cuotas son determinadas caso a caso considerando las circunstancias particulares de cada cliente.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL



En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico certifica que el P. de la C. 133 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno coincide en que la medida atiende una realidad social apremiante que incide directamente sobre la estabilidad y dignidad de las familias puertorriqueñas. El acceso continuo al agua potable y a la energía eléctrica constituye una condición indispensable para el disfrute de una vida segura, salubre y compatible con las exigencias mínimas del bienestar colectivo. Por tal razón, resulta razonable que la Asamblea Legislativa examine mecanismos uniformes que permitan armonizar la obligación de pago de los abonados con la necesidad de evitar que las deudas acumuladas deriven en condiciones incompatibles con la capacidad económica real de los hogares.

Del examen de los memoriales explicativos sometidos surge que, aun cuando algunas entidades plantean reservas en torno al impacto operacional, fiscal o dudoso de la propuesta, existe reconocimiento amplio sobre el carácter esencial de los servicios objeto de la medida y sobre la necesidad de contar con mecanismos de pago que respondan a la capacidad económica del abonado. De igual forma, de los comentarios recibidos se desprende que el proyecto persigue estructurar por vía

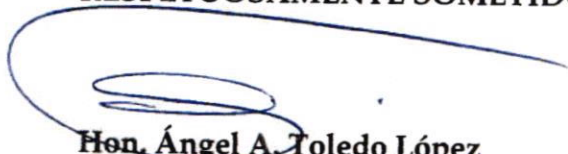
legislativa unos parámetros uniformes para la concesión de planes de pago, con el propósito de evitar cargas desproporcionadas sobre clientes residenciales que enfrentan situaciones económicas adversas.

Asimismo, la Comisión ha considerado los planteamientos que podrían suscitarse al amparo de la cláusula constitucional sobre menoscabo de obligaciones contractuales, y concluye que la medida, según enmendada en el entirillado electrónico, responde a un ejercicio razonable del poder de reglamentación del Estado en protección del interés público. Lejos de imponer una alteración arbitraria o desproporcionada sobre las relaciones obligacionales existentes, el proyecto persigue establecer criterios mínimos, uniformes y objetivamente vinculados a la capacidad económica del abonado residencial, con el fin de garantizar la continuidad de servicios esenciales cuya interrupción puede comprometer la salud, la seguridad y el bienestar general.

La Comisión reconoce las preocupaciones expresadas por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa y LUMA respecto al posible efecto de la medida sobre los ingresos de los proveedores y sobre la operación de los sistemas que administran. Sin embargo, entiende que tales señalamientos no desvirtúan el objetivo legítimo de establecer salvaguardas mínimas a favor del consumidor residencial en el contexto de servicios cuya interrupción puede producir consecuencias severas sobre la salud, la seguridad y la vida familiar. Antes bien, dichas observaciones resaltan la importancia de continuar evaluando la implantación de la política pública de forma responsable, sin perder de perspectiva que la razón de ser de la medida descansa en la protección del interés público.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto de la Cámara 133**, con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña con enmiendas.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO
(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(18 DE SEPTIEMBRE DE 2025)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 133

7 DE ENERO DE 2025

Presentado por el representante *Navarro Suárez*
y suscrito por el representante *Jiménez Torres*

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY



Para crear la "Ley de Planes de Pagos ~~Justos~~ *Para* Garantizar la Continuidad de Servicios Esenciales"; a los fines de garantizar la continuidad de los servicios esenciales de agua potable y energía eléctrica; disponer que los acuerdos de pagos ~~por concepto~~ de deudas de los ~~ciudadanos~~ *clientes* deben ajustarse a criterios de capacidad de pago; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es esencial fomentar una sociedad más justa y equitativa, donde el acceso a servicios básicos esté garantizado como un derecho fundamental, y no esté condicionado por la capacidad económica del momento.

Es una necesidad imperativa asegurar que todas las familias puertorriqueñas mantengan acceso continuo a servicios fundamentales como el agua potable y la energía eléctrica, incluso en situaciones de dificultad económica. Estos servicios no son comodidades, sino necesidades básicas que afectan directamente la salud, seguridad y bienestar general de la población.

El Gobierno de Puerto Rico tiene el interés apremiante de garantizar la continuidad de los servicios esenciales a los ciudadanos. Aunque estos tengan una deuda, debe proveerse un plan de pago conforme a la capacidad de ingresos de la unidad familiar.

En momentos de crisis económica o personal, los ciudadanos pueden enfrentarse a la difícil situación de no poder cumplir con los pagos regulares por estos servicios, lo que podría resultar en la suspensión de los mismos. Esta suspensión no solo agrava la situación de los afectados, sino que también puede tener repercusiones severas en términos de salud pública y seguridad. Por ejemplo, la falta de acceso a agua potable puede provocar problemas de higiene y salud, mientras que la ausencia de electricidad y telecomunicaciones puede impedir la comunicación en situaciones de emergencia y afectar dispositivos médicos esenciales que requieren energía para funcionar.

A modo de ejemplo, el consorcio de LUMA Energy, para evitar la suspensión de servicio, requiere a los ciudadanos el cincuenta (50) por ciento del total de la deuda para aprobar un plan de pago. Para muchas familias puertorriqueñas esto representa una crisis económica y son incapaces de pagar un cincuenta (50) por ciento de la deuda para comenzar un acuerdo de pago. El plan de pago no tiene consideración sobre la capacidad de ingresos de la unidad familiar.



El propósito legislativo es incentivar el pago de la deuda pendiente con planes de pagos ~~que se ajusten~~ ajustados a los ingresos del ciudadano. Esto, con el fin de garantizar que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones financieras sin poner en riesgo su estabilidad económica. Esta Ley busca proporcionar una solución sostenible para la gestión de deudas, evitando así la suspensión de servicios esenciales y promoviendo la continuidad en el acceso a los mismos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Artículo 1.-Título
- 2 Esta ley Ley se conocerá, ~~y podrá ser citada,~~ como "Ley de Planes de Pagos Justos
- 3 ~~Para~~ Garantizar la Continuidad de Servicios Esenciales".
- 4 Artículo 2.-Definiciones
- 5 Para los propósitos de esta ley, se entenderá por:

1 1. Acuerdo de Pago: un contrato entre el proveedor de servicios y una persona para
2 establecer un plan de pago con el fin de saldar una deuda por concepto del
3 servicio.

4 2. Plan de Pago ~~Justo~~: un acuerdo de pago, que surge de una deuda líquida y exigible,
5 que toma en consideración la capacidad de ingresos de la unidad familiar del cliente
6 residencial.

7 3. Proveedor de servicios esenciales: cualquier entidad autorizada por el Gobierno
8 de Puerto Rico a ofrecer servicios de agua potable y energía eléctrica.

9 Artículo 3. Acuerdo de Pago

10 Los proveedores de servicios esenciales de agua potable y energía eléctrica a clientes
11 residenciales deben establecer planes de pagos ~~justos~~ a los deudores. El pago inicial y la
12 mensualidad de un Plan de Pago ~~Justo~~ se determinarán tomando en consideración la
13 capacidad económica de la unidad familiar, con un mínimo del cinco ~~(5)~~ por ciento (5%)
14 y un máximo del veinte ~~(20)~~ por ciento (20%) de la deuda inicial, y mensualidades no
15 mayores del cinco ~~(5)~~ por ciento (5%) del ingreso mensual familiar ~~declarado~~.

16 Se prohíbe el cobro de interés por concepto del plan de pago en deudas menores de
17 cinco mil (\$5,000.00) dólares.

18 Los planes de pago establecidos al amparo de esta Ley se implementarán conforme a
19 los reglamentos aplicables de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados o del
20 concesionario de energía eléctrica, según corresponda, y tomando en consideración la
21 capacidad económica del ~~abonado~~ cliente, sin menoscabar las obligaciones fiscales,

contractuales y operacionales establecidas en el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal bajo la Ley PROMESA.

Las disposiciones de este Artículo aplicarán prospectivamente a solicitudes de planes de pago presentadas a partir de la vigencia de esta Ley y no se interpretarán como una alteración retroactiva de acuerdos de pago previamente perfeccionados.

Artículo 4.-Evidencia de Ingresos

El proveedor de ~~servicio~~ servicios podrá requerir evidencia de ingresos para determinar el pago de la deuda conforme a ~~sus ingresos~~ la capacidad económica del cliente.

Será suficiente presentar la siguiente evidencia de ingresos: (1) planilla de contribución sobre ingresos; (2) talonarios; y (3) certificación ~~bajo juramento~~ del patrono de la ~~persona~~ del cliente.

Artículo 5.-Violaciones a la Ley; revisión administrativa

Cualquier ~~abonado~~ cliente que entienda que el plan de pago concedido por el proveedor de servicios esenciales no cumple con lo dispuesto en esta Ley podrá presentar una solicitud de revisión administrativa ante el propio proveedor de servicios, si tal remedio está disponible, o ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

El procedimiento de revisión deberá ser sencillo, ágil y accesible para el ~~abonado~~ cliente, garantizando su derecho a ser oído y a someter la evidencia que estime pertinente.

La determinación administrativa deberá ser emitida en un término no mayor de treinta (30) días, contados a partir de la presentación de la solicitud.

La decisión que emita el proveedor de servicios o DACO será revisable únicamente mediante recurso de revisión judicial, conforme a las disposiciones de la Ley 38-2017,

1 según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
2 Gobierno de Puerto Rico".

3 No procederán acciones de interdicto, ni la reclamación de daños punitivos o de doble
4 indemnización contra el proveedor de servicios o sus funcionarios por los asuntos
5 atendidos bajo este mecanismo.

6 Artículo 6.-Separabilidad

7 Si alguna cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuera declarada nula o
8 inconstitucional por un tribunal con jurisdicción competente, tal sentencia o resolución
9 dictada al efecto, no invalidará las demás disposiciones de esta Ley.

10 Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará en el sentido de menoscabar obligaciones
11 contractuales válidamente constituidas con anterioridad a su vigencia, ni de alterar
12 retroactivamente derechos y remedios surgidos de acuerdos de pago previamente suscritos, excepto
13 en la medida expresamente autorizada por ley y conforme a la Constitución de Puerto Rico y la
14 Constitución de Estados Unidos.

15 Artículo 7.-Vigencia

16 Esta Ley entrará en vigor ~~inmediatamente tras su aprobación~~ en 60 días a partir de
17 su aprobación.